

CONCEPTO JURÍDICO No. CJ-2026-094

ASUNTO: Procedencia del pacto de reserva de dominio en contrato de compraventa de maquinaria industrial.

CONSULTANTE: Industrias Metálicas del Nororiente S.A.S.

FECHA: 10 de septiembre de 2026

ELABORADO POR: Peña Uribe Abogados S.A.S.

I. PLANTEAMIENTO DE LA CONSULTA

La sociedad consultante solicita concepto jurídico sobre la viabilidad de incluir un pacto de reserva de dominio en un contrato de compraventa de maquinaria industrial a plazos, como mecanismo de garantía frente al eventual incumplimiento del comprador en el pago del precio, así como sobre los requisitos para su oponibilidad frente a terceros.

II. NORMATIVIDAD APLICABLE

Resulta aplicable al presente caso el artículo 952 del Código de Comercio, en cuanto regula el pacto de reserva de dominio en la venta de bienes muebles, así como la Ley 1676 de 2013, en la medida en que dicho pacto se asimila a una garantía mobiliaria para efectos de su registro y oponibilidad.

III. ANÁLISIS

De conformidad con el artículo 952 del Código de Comercio, en la venta de bienes muebles las partes pueden pactar la reserva del dominio del bien vendido hasta el pago total del precio, sin perjuicio de que el comprador asuma los riesgos de la cosa desde su entrega material. Este pacto resulta aplicable a la maquinaria industrial objeto de la consulta, en la medida en que se trate de un bien identificable e individualizable.

No obstante, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, el pacto de reserva de dominio sobre bienes muebles se asimila a una garantía mobiliaria para efectos de su publicidad, por lo que resulta necesario inscribirlo en el Registro de Garantías Mobiliarias con el fin de que sea oponible frente a terceros, particularmente frente a otros acreedores del comprador o frente a un eventual adquirente de buena fe.

Se recomienda que el contrato identifique plenamente el bien mediante número de serie, marca y modelo, y que establezca de manera expresa las consecuencias del incumplimiento, incluyendo la posibilidad de recuperación del bien por parte del vendedor y la restitución o compensación de las sumas pagadas hasta el momento del incumplimiento, conforme a los términos que las partes acuerden.

Adicionalmente, es conveniente pactar una cláusula de inspección periódica del estado y ubicación del bien, dado que el comprador conserva la tenencia material del mismo durante la vigencia del pacto, lo cual facilita al vendedor verificar el adecuado uso y conservación de la

maquinaria mientras subsista la reserva de dominio.

IV. CONCLUSIÓN

Con base en el análisis expuesto, resulta jurídicamente viable pactar la reserva de dominio consultada, siempre que el bien se encuentre plenamente identificado y que el pacto se inscriba en el Registro de Garantías Mobiliarias para efectos de su oponibilidad frente a terceros.

El presente concepto se emite con fines exclusivamente orientativos y no constituye una asesoría vinculante para casos concretos que requieran valoración probatoria adicional.

Bucaramanga, 10 de septiembre de 2026.

Firma del abogado responsable del concepto